

भाग-3

अपील नियम एवं निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश

“बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2006 - चैत्र 13, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 होगा।
- (2) यह नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 23 सन 2005)
- (ख) “धारा” से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा :
- (ग) “गरीबी रेखा के नीचे” से अभिप्रेत है कि छत्तीसगढ़ सरकार के वे नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे होना घोषित किया गया है,
- (घ) “फीस” से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अर्न्तगत देय शुल्क,
- (ङ.) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. प्रथम अपील-

- (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उप धारा (1) अथवा उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रु 75) का शुल्क नगद या *नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ** (नीचे दिये संशोधन अनुसार पढ़ें) प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

* संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द “या नान ज्युडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये।
2. नियम 4 में शब्द “या नान ज्युडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.डी.सिंह, सचिव

** संशोधन अधिसूचना दिनांक 04.11.2011

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्

- (1) नियम 3 के नियम (1) में शब्द “नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ” के पश्चात निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाये अर्थात्

“या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक (रु 1000 तक के अरेखांकित तथा रु 1000 से अधिक रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें उप मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्ति”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर. मिश्रा संयुक्त सचिव

- (2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।
- (3) अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा।
- (4) उप नियम (1) के अन्तर्गत अपील प्राप्त किये जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढाई गई कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से मिलाकर कुल पैतालिस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जायेगी।
- (5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निशुल्क प्रदाय की जायेगी।

4. द्वितीय अपील -

- (1) इस नियम के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को उस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया अथवा जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को प्रथम अपील प्रस्तुति के पैतालिस दिवस हो गये,
परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।
- (2) अपील ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसकी सत्यापित प्रति देना होगा।
- (3) **राज्य सूचना आयुक्त*****(अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ 100/- (रुपये सौ) (यदि आदेश की प्रति डाक से चाही गई हो तो रु 125) की फीस नगद, मनीआर्डर, या *नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में** (नीचे दिये संशोधन अनुसार पढ़ें) जमा करना होगा,

* संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्

उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये।
2. नियम 4 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.डी.सिंह, सचिव

**** संशोधन अधिसूचना दिनांक 04.11.2011**

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्

(2) उप नियम 4 की उप नियम (3) में शब्द “नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में” के पश्चात निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए अर्थात् -

“या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक (रु 1000 तक के अरेखांकित तथा रु 1000 से अधिक रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें उप मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्ति”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के.आर.मिश्रा संयुक्त सचिव

- (4) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) यथास्थिति लोक प्राधिकारी और/अथवा जन सूचना अधिकारी और/अथवा अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।
- (5) **सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर **सूचना आयोग** किया गया) संबंधित पक्षकारों को कम से कम सात दिवस का नोटिस देगा,
- (6) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर राज्य सूचना आयोग किया गया) का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा,
- (7) **राज्य सूचना आयुक्त***** (अधिसूचना दिनांक 23.05.2006 के द्वारा सूचना आयुक्त को संशोधित कर **राज्य सूचना आयोग** किया गया) के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निशुल्क प्रदाय की जायेगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीस दिवस के अन्दर भेजी जायेगी।

संशोधन अधिसूचना दिनांक 23 मई 2006

***क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्

- (1) नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उप नियम 5 में शब्द "राज्य सूचना आयुक्त" के स्थान "राज्य सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये,
- (2) उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द "सूचना आयुक्त के स्थान पर शब्द "सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)**

(8) नियम 4 एवं 4 के अर्न्तगत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं प्रभारित नहीं की जायेगी।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
नंदकुमार सचिव**

Raipur, the 17th March 2006

NOTIFICATION

No F 2-11/2006/1/6 - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005) the State Government hereby makes the following rules namely :

1. Short title and commencement -

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh right to information (Appeal) rules 2006.
- (2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette,

2 Definitions-

In the rules unless the context otherwise requires -

- (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).
- (b) "Section" means the sections of the Act;
- (c) "Below poverty line" means such citizen of State Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh.
- (d) "Fees" means the fees payable under the provisions of the Act.
- (e) The word and expressions used but not defined in these rules carry shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. First Appeal -

- (1) Any person who does not receive a decision within the times specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7 or is aggrieved by a decision of the State Public Information Officer, may within thirty days from the receipt of such a decision prefer an appeal with a fees of Rs. 50/- (By post appeal Rs. 75/-) either in cash or in the form of *non-judicial stamp** to such officer who is senior in rank to the State Public Information Officer in each public authority. Provided that such officer may admit the appeal after expiry of the period of thirty days on being satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

*संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.
2. नियम 4 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
डी.डी.सिंह, सचिव

**Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No F2-4/20101-RTI- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely:

AMENDMENT

In the said rules

1. In sub rule (1) of Rule 3 after the words "non judicial stamp" following words and figures shall be added namely :
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070- other administrative services, sub-major head (60)- other services, minor head (118)- receipts under Right to Information Act, 2005."
2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the words "non-judicial stamp, the following words and figures shall be added namely:-

"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 uncrossed and above

Rs. 1000 crossed) or Indian Postal order or by challan in Major-head-0070-other administrative services,

sub-major head (60)-other services, minor head (118) - receipts under Right to Information Act, 2005".

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

K.R. MISHRA, Joint Secret

- (2) In the memorandum of appeal, the name and address of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority, the order of the competent authority and payment of fee or not providing information in time. shall be clearly specified.
- (3) For hearing of the appeal the appellate authority shall give minimum 7 days notice to the concerned Public Information Officer.
- (4) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty five days recording the reason in writing for the period extended.
- (5) The copy of order passed in appeal shall be given free of cost.

4. **Second Appeal -**

- (1) A second appeal shall be against the order passed under sub rule (3) within ninety days from the date on which the order was passed or was actually received to the State Information Commissioner or within forty five days from the date of filing of first appeal.

Provided that the State Information Commissioner may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing appeal in time.

- (2) In the memorandum of appeal the name and address of the appellant the basis of the subject matter of the information with the name and the post of the competent authority and certified copy of the order of the competent authority shall be given.
- (3) With the memorandum of appeal filled before the State Information Commissioner** (previous word State Information Commissioner is substituted by word State Information Commission vide Notification dated 23-05-2006) the fee of Rs. 100/- (rupees one hundred) (for appeal by post Rs. 125-) in cash or in

the form of*non-judicial stamp**shall be deposited

* संशोधन अधिसूचना दिनांक 06.01.2021

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्र 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा सूचना का अधिकार (अपील एवं मूल्य विनिमन) नियम 2005 निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात उक्त नियमों -

1. नियम 3 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.
2. नियम 4 में शब्द “या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
डी. डी. सिंह, सचिव

**Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No F2-4/20101-RTI- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely:

AMENDMENT

In the said rules

1. In sub rule (1) of Rule 3 after the words "non judicial stamp" following words and figures shall be added namely :
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070- other administrative services, sub-major head (60)- other services, minor head (118)- receipts under Right to Information Act, 2005."
2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the words "non-judicial stamp, the following words and figures shall be added namely:-
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and and above Rs. 1000 uncrossed and above
Rs. 1000 crossed) or Indian Postal order or by challan in Major-head-0070-other administrative services,
sub-major head (60)-other services, minor head (118) - receipts under Right to Information Act, 2005".
3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
K.R. MISHRA, Joint Secret

- (4) The State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall after giving reasonable opportunity of being heard to public authority or State Public Information Officer or appellant as the case may be decide the appeal assigning the reasons thereon.
- (5) State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall give minimum 7 days notice to concerned parties.
- (6) The decision of the State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall be final and binding.
5. A copy of the decision of the State Information Commissioner*** (previous word State Information Commissioner is substituted by word **State Information Commission** vide Notification dated 23-05-2006) shall be given free of cost, to the appellant if the appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges copy shall be sent within 30 days.
6. The fee chargeable under rule 3 and 4 shall not be charged from the persons who are below poverty line

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
NAND KUMAR Secretary

रायपुर दिनांक 23 मई, 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

- (1) उप नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उपनियम 5 में शब्द “ राज्य सूचना आयुक्त” के स्थान पर शब्द “राज्य सूचना आयोग” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द “सूचना आयुक्त” के स्थान पर शब्द “सूचना आयोग” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि.)
